



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-530-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 3 de Mayo de 2024

Referencia: Expediente 1390-2021 (Alcance 22) - Otorgar un reconocimiento de mayores costos a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria de la Licitación Pública N° 4/2021.

VISTO la Licitación Pública N° 4/2021, referente a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” y el Expediente 1390-2021 (Alcance 22); y

Considerando:

Que por Decreto N° 185 de fecha 17 de febrero de 2021, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 760 de fecha 21 de junio de 2021 (Cuerpos 0 a 8), se adjudicó el renglón 3 (Servicio III) del servicio a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6;

Que, durante la vigencia del contrato, se actualizó el valor mensual del servicio, siendo el último incremento reconocido por Decreto N° 1841 de fecha 7 de septiembre de 2023 (Alcance 13), resultando el valor mensual en la suma de Pesos Dos Millones Quinientos Treinta y Un Mil (\$ 2.531.000,00) – IVA incluido, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de junio de 2023;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Decreto N° 2272 del 29 de diciembre de 2023, se prorrogaron los servicios contratados hasta el 31 de mayo de 2024, inclusive;

Que con fecha 8 de febrero de 2024 (Alcance 22), la empresa adjudicataria ha solicitado nueva redeterminación de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego, considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la nota de fecha 8 de febrero de 2024, presentada por Alcance 22, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento por variación de los precios de los insumos principales del contrato del noventa y ocho por ciento (98%) sobre el último valor redeterminado por Decreto N° 1841/2023 (Alcance 13), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de enero de 2024;

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 22 del expediente de referencia;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los insumos principales a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, adjudicataria de la Licitación Pública N° 4/2021, referente a la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, mediante el incremento del noventa y ocho por ciento (98 %) sobre el último valor redeterminado por Decreto N° 1841/2023 (Alcance 13), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de enero de 2024.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ROCÍO LIMITADA, CUIT N° 30-70876325-6, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.05.03 15:03:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.05.03 15:59:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.05.03 16:31:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro